

09_email_berger_an_kanzlei_belege.eml

Von	"Dr. Sophia Berger" <berger@auditoria-berger.es>
An	Kanzlei Klotzkette <kanzlei@ra-klotzkette.de>
Datum	Thu, 05 Mar 2026 21:48:33 +0100
Betreff	Beschluss vom 02.03. - Hotelrechnung anbei, BWA kommt noch

Sehr geehrter Herr Klotzkette,

der Beschluss vom 02.03. ist gestern hier angekommen. Dass die 528 EUR komplett gestrichen wurden verstehe ich ehrlich gesagt nicht, ich hatte die 24 Stunden ja genau aufgeschlüsselt (Montag Anreise, Dienstag Termin, Mittwoch Rückreise, ich konnte an keinem der drei Tage arbeiten). Und 22 EUR die Stunde ist für eine Wirtschaftsprüferin nun wirklich nicht übertrieben, mein normaler Satz liegt deutlich drüber.

Anbei schonmal die Hotelrechnung vom Gästehaus Neckarblick (197 EUR, mit der Bestätigung dass die günstigeren Zimmer wegen dem Kongress alle belegt waren, so wie Sie es wollten). Die BWA 2025 hab ich von meiner Gestoría bekommen, die ist aber auf spanisch - die beglaubigte Übersetzung ist bestellt und soll bis zum 13.03. fertig sein, kostet übrigens auch nochmal 140 EUR. Die Gewerbeanmeldung gibt es hier in der Form nicht, ich schicke stattdessen die Bescheinigung über meine Eintragung im ROAC (das ist das spanische Prüferregister) mit.

Zwei Fragen noch: Kann die Gerichtskasse eigentlich auf mein spanisches Konto überweisen (IBAN fängt mit ES an) oder brauchen die zwingend ein deutsches? Und die Autobahnmaut in Frankreich, immerhin über 90 EUR pro Strecke, hatte ich ja garnicht erst angesetzt - lohnt es sich die noch nachzumelden oder verkompliziert das jetzt alles?

Vielen Dank für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen aus Barcelona
Sophia Berger

Dr. Sophia Berger - Auditoría y Consultoría
Carrer de Mallorca 215, 3º 2ª, 08008 Barcelona

02_rechenblatt_berger.csv

position

Fahrtkosten

norm

§ 5 Abs. 2 JVEG

eingabe

2500 km * 0.35 EUR

rechnung

875.00

beantragt

875.00

pruefansatz

875.00

belegstatus

Route offen aber plausibel

notiz

Gericht erkennt Satz ausdrücklich an

position

Übernachtung

norm

§ 6 JVEG

eingabe

2 Nächte ca. 200 EUR

rechnung

200.00

beantragt

200.00

pruefansatz

160.00 bei 80 EUR Cap

belegstatus

Hotelrechnung erforderlich

notiz

Notwendigkeit wegen 13h Fahrt je Strecke plausibel

position

Verdienstausschlag

norm

§ 22 JVEG

eingabe

24h * 22 EUR

rechnung

528.00

beantragt

528.00

pruefansatz

528.00 bei Belegen

belegstatus

Belege fehlen

notiz

Netto/Brutto und Selbständigkeit klären

position

Vorschuss

norm

§ 3 JVEG

eingabe

Fahrtkosten + Übernachtung

beantragt

1075.00

pruefansatz

1035.00 ohne VE

belegstatus

Antrag vorhanden

notiz

Bedürftigkeit nicht alleiniges Tatbestandsmerkmal

04_belegmatrix_berger.csv

beleg	position	status	fehlt_noch
Zeugenladung	Heranziehung	offen	Ladungsdatum und Termin aus Original prüfen
Antrag 17.01.2026	Vorschuss vorhanden	vorhanden	Eingangsdatum beim Gericht sichern
Streckenbeleg Barcelona-Tübingen	Fahrtkosten	offen	Route/Entfernung dokumentieren
Hotelangebot oder Rechnung	Übernachtung	offen	zwei Nächte und Preis nachweisen
Einkommensunterlagen	Verdienstaussfall	offen	Bruttoverdienst/Arbeitgeberanteile oder Selbständigenunterlagen
Gerichtsschreiben 27.01.2026	Ablehnung	vorhanden	Frist/Antwortbedarf prüfen

Tabellenblatt: Berechnung

Zeugenentschädigung nach JVEG – Berechnung

LG Tübingen · Az. 7 O 118/23 · Hartmann ./l. Vogt · Zeugin: Dr. Sophia Berger

Verhandlungstag: 17.02.2026

Stand: 28.01.2026

§ 5 Abs. 2 JVEG – Fahrtkosten (Eigenfahrzeug)

Position

Eingabe

Satz / Einheit

Ergebnis (EUR)

Rechtsgrundlage

Strecke einfach (Barcelona–Tübingen)

1250

Eigenangabe Zeugin / Google Maps

§ 5 Abs. 2 Nr. 1 JVEG

Strecke gesamt (Hin- und Rückfahrt)

Berechnet

§ 5 Abs. 2 JVEG

Kilometersatz (EUR/km)

0.35

Gesetzlicher Zeugensatz

§ 5 Abs. 2 Nr. 1 JVEG

Fahrtkosten gesamt

§ 5 Abs. 2 JVEG

§ 6 JVEG – Übernachtungskosten

Position
Eingabe
Bemerkung
Ergebnis (EUR)
Rechtsgrundlage

Anzahl Nächte
2
Anreise Vortag, Abreise Folgetag
§ 6 JVEG

Beantragte Kosten je Nacht
100
Eigenangabe Zeugin
§ 6 JVEG

Kostenhöchstgrenze je Nacht
80
JVEG-Obergrenze
§ 6 JVEG

Erstattungsfähig je Nacht
MIN(beantragt, Obergrenze)
§ 6 JVEG

Übernachungskosten gesamt
erstattungsfähig
§ 6 JVEG

§ 22 JVEG – Verdienstausschlag (Selbständige)

Position
Eingabe
Bemerkung
Ergebnis (EUR)
Rechtsgrundlage

Vergütungsstunden (netto)

24

Anreisetag + Verhandlung + Rückfahrt

§ 22 JVEG

Stundensatz netto (EUR/h)

22

Eigene Angabe Zeugin

§ 22 JVEG

Gesetzl. Höchstsatz (EUR/h)

25

§ 22 JVEG Obergrenze 2026

§ 22 JVEG

Anerkennungsfähiger Satz

MIN(beantragt, Höchstsatz)

§ 22 JVEG

Verdienstausfall beantragt

C23 × C24

§ 22 JVEG

Verdienstausfall erstattf.

C23 × anerkennungsf. Satz

§ 22 JVEG

§ 20 JVEG – Zeitversäumnis (falls kein Verdienstaussfall)

Position

Eingabe

Bemerkung

Ergebnis (EUR)

Rechtsgrundlage

Stunden Zeitversäumnis

24

Alternativ zu Verdienstaussfall

§ 20 JVEG

Stundensatz Zeitversäumnis

3.5

§ 20 JVEG (max. 3,50 EUR/h)

§ 20 JVEG

Zeitversäumnis gesamt

Alternativ – nur wenn kein VE

§ 20 JVEG

Zusammenfassung – Gesamtentschädigung

Fahrtkosten

gesetzlich anerkannt

Übernachungskosten (erstattungsfähig)

mit Belegen bis 160 EUR

Verdienstaussfall (erstattungsfähig)

mit Belegen §22 JVEG

GESAMT (mit Verdienstaussfall)

Gesamtanspruch

GESAMT (ohne Verdienstaussfall)

Vorschussfähiger Kern

Hinweise und Vorbehalte

1. Verdienstaussfall nach §22 JVEG erfordert belastbare Belege (Gewerbeanmeldung, BWA). Ohne Belege entfällt diese Position.

2. Kilometersatz 0,35 EUR gilt für Zeugen (§5 Abs. 2 Nr.1 JVEG, Stand 2026). Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gelten die tatsächlichen Kosten.

3. Übernachtungskosten werden nur bis zur Obergrenze von 80 EUR/Nacht erstattet; höhere Kosten bedürfen besonderer Begründung.

4. Zeitversäumnis (§20 JVEG, max. 3,50 EUR/h) ist nur anzusetzen, wenn kein Verdienstaussfall nachgewiesen werden kann.

5. Berechnungsstand nach den vorgelegten Belegen; Rundungsdifferenzen vorbehalten.

Tabellenblatt: Vorschuss §3 JVEG

	Vorschuss-Prüfung nach § 3 JVEG		
	Az. 7 O 118/23 · Zeugin Dr. Sophia Berger · Schreiben LG Tübingen vom 27.01.2026		
	Tatbestandsmerkmal § 3 JVEG	Sachverhalt	Erfüllt?
	Antrag des Berechtigten	Vorschussantrag v. 17.01.2025 liegt vor	JA
	Erhebliche Fahrtkosten	875,00 EUR (2.500 km × 0,35 EUR) – weit oberhalb jeder Schwelle	JA
	Sonstige erhebliche Aufwendungen	Übernachtung 160,00 EUR notwendig (13h Fahrtzeit)	JA
	Bedürftigkeit der Zeugin	KEIN Tatbestandsmerkmal des § 3 JVEG	IRRELEVANT
	Gerichtliche Ablehnungsbegründung tragfähig?	Nein – § 3 JVEG kennt kein Bedürftigkeitsmerkmal	NEIN
	Erfolgsaussichten Vorschussantrag	Gut – alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt	GUT

01_falldaten_berger.json

```
{
  "gericht": "Landgericht Tübingen",
  "aktenzeichen": "7 O 118/23",
  "zeugin": "Sophia Berger",
  "wohnort": "Barcelona, Spanien",
  "entfernung_einfach_km": 1250,
  "gesamt_km": 2500,
  "km_satz_zeuge": 0.35,
  "fahrtkosten_eur": 875,
  "uebernachtungen": 2,
  "uebernachtung_geschaetzt_eur": 200,
  "gerichtlicher_hinweis_cap_pro_nacht_eur": 80,
  "verdienstausfall_stundenlohn_eur": 22,
  "verdienstausfall_stunden": 24,
  "verdienstausfall_beantragt_eur": 528,
  "gerichtsschreiben": "27.01.2026",
  "anwaltlicher_schriftsatz": "23.02.2026"
}
```

05_rechner_input_berger.json

```
{  
  "role": "zeuge",  
  "km_total": 2500,  
  "km_rate": 0.35,  
  "overnight_nights": 2,  
  "overnight_claimed_total": 200,  
  "overnight_cap_per_night": 80,  
  "days": 3,  
  "hours": 24,  
  "claim_type": "verdienstausfall",  
  "verdienstausfall_hourly": 22,  
  "other_allowed": 0  
}
```

07_rechner_output_berger.json

```
{
  "assumptions": {
    "role": "zeuge",
    "km_total": 2500,
    "km_rate": 0.35,
    "overnight_nights": 2,
    "overnight_claimed_total": 200,
    "overnight_cap_per_night": 80,
    "days": 3,
    "hours": 24,
    "claim_type": "verdienstausfall",
    "verdienstausfall_hourly": 22,
    "other_allowed": 0
  },
  "components": {
    "fahrtkosten": "875.00",
    "uebernachtung_allowed": "160.00",
    "verdienstausfall": "528.00",
    "haushaltsfuehrung": "0.00",
    "zeitversaeumnis": "0.00",
    "sonstige": "0.00"
  },
  "total": "1563.00",
  "warnings": [
    "Gesetzesstand und Belege vor produktiver Verwendung prüfen.",
    "Verdienstausfall nach § 22 JVEG verlangt belastbare Unterlagen und ist auf 25 EUR/h begrenzt.",
    "Stundenbezogene Zeugenentschädigung grundsätzlich höchstens 10 Stunden je Tag."
  ]
}
```


Antwortbaustein – Reaktion auf Ablehnungsschreiben LG Tübingen vom 27.01.2026

Typ: Schriftsatz-Entwurf / Argumentationshilfe

Verfasser: RA Klotzkette, für Dr. Sophia Berger

Datum des Bausteins: 29.01.2026

Bezug: Schreiben LG Tübingen, Az. 7 O 118/23, vom 27.01.2026 (Ablehnung Vorschuss)

A. Einordnung

Das Ablehnungsschreiben des Landgerichts Tübingen vom 27.01.2026 weist den Vorschussantrag der Zeugin Dr. Berger mit der Begründung zurück, eine Bedürftigkeit sei nicht dargelegt. Diese Begründung ist rechtlich unzutreffend. Der nachfolgende Baustein enthält die wesentlichen Argumente für eine schriftliche Reaktion – entweder als eigenständiges Schreiben der Zeugin oder als anwaltlicher Schriftsatz.

B. Argumentation zur Rechtswidrigkeit der Ablehnung

1. Kein Bedürftigkeitsmerkmal in § 3 JVEG

Die Ablehnung des Vorschusses sollte formell überprüft werden. § 3 Abs. 1 JVEG bestimmt, dass einem Zeugen auf Antrag ein angemessener Vorschuss zu bewilligen ist, wenn ihm **erhebliche Fahrtkosten oder sonstige Aufwendungen** entstehen. Das Gesetz enthält keinerlei Einkommens- oder Vermögensgrenze. Insbesondere ist die wirtschaftliche Bedürftigkeit der Zeugin kein Tatbestandsmerkmal.

Der Verweis des Gerichts auf das Tageseinkommen von 176,00 EUR netto ist daher im Rahmen des Vorschussverfahrens rechtlich nicht tragfähig. Das genannte Einkommen mag im Rahmen der Prüfung eines Verdienstauffalls nach § 22 JVEG relevant werden – es schließt aber den Vorschussanspruch auf Fahrtkosten und Übernachtungskosten nicht aus.

2. Erheblichkeit der Aufwendungen

Bei einer einfachen Anreisestrecke von ca. 1.250 km (Barcelona–Tübingen) und einem Kilometersatz von 0,35 EUR nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 JVEG entstehen allein für die Fahrt **875,00 EUR**. Hinzu kommen zwei notwendige Übernachtungen mit einem Gesamtbetrag von bis zu **160,00 EUR** (bei 80,00 EUR je Nacht gemäß § 6 JVEG). Der Gesamtbetrag der voraussichtlich erstattungsfähigen Positionen – ohne Verdienstauffall – beläuft sich auf **1.035,00 EUR**.

Dieser Betrag übersteigt jede denkbare Erheblichkeitsschwelle im Sinne des § 3 JVEG bei Weitem. Die Notwendigkeit der Übernachtung folgt zwingend aus der Fahrtzeit: Eine Anreise von Barcelona nach Tübingen nimmt ca. 12–14 Stunden in Anspruch; eine Anreise am Verhandlungstag und Abreise am selben Tag sind zumutbar nicht möglich.

3. Widersprüchlichkeit der gerichtlichen Position

Das Landgericht Tübingen hat in seinem Schreiben selbst festgestellt, dass Fahrtkosten in Höhe von 875,00 EUR und Übernachtungskosten von bis zu 80,00 EUR je Nacht erstattungsfähig sind. Es anerkannte damit dem Grunde und der Höhe nach, dass der Zeugin Aufwendungen von mindestens 1.035,00 EUR entstehen werden. Es widerspricht sich, diese Aufwendungen einerseits anzuerkennen und andererseits jeglichen Vorschuss hierauf zu verweigern.

Der Hinweis, die Zeugin könne ihren Anspruch ggf. noch am Verhandlungstag bar ausgezahlt bekommen, macht den Mangel des Vorschusses nicht entbehrlich: Dieser Hinweis ist nicht verbindlich, setzt die vollständige Vorfinanzierung durch die Zeugin voraus und begründet keinen eigenständigen Anspruch auf Sofortauszahlung.

C. Hilfsantrag: Auf Fahrtkosten und Übernachtung beschränkter Vorschuss

Sollte das Gericht den Verdienstausschlag aus dem Vorschussverfahren heraushalten wollen, wird hilfsweise beantragt, den Vorschuss zumindest auf die unstreitig erstattungsfähigen Positionen zu begrenzen:

Position	Betrag
Fahrtkosten (2.500 km × 0,35 EUR, § 5 Abs. 2 JVEG)	875,00 EUR
Übernachtungen (2 × 80,00 EUR, § 6 JVEG)	160,00 EUR
Hilfsweiser Vorschuss gesamt	1.035,00 EUR

Der Verdienstausschlag (528,00 EUR, 24 h × 22,00 EUR nach § 22 JVEG) wird zurückgestellt, bis geeignete Belege vorgelegt wurden, und separat festgesetzt.

D. Formale Empfehlungen

Form: Schriftlich per Fax oder Einschreiben an die Geschäftsstelle, Az. 7 O 118/23, z. Hd. Frau Krämer (Durchwahl 07071/200-1247).

Anlagen: Routenberechnung Barcelona–Tübingen (Google Maps oder ähnlich), ggf. Hotelreservierungsbestätigung.

Ton: Sachlich, höflich, ohne Konfrontation. Das Ziel ist die Bewilligung des Vorschusses, nicht die Kritik an der RichterIn.

E. Musterformulierung (Kernabsatz)

"Der Antrag auf Bewilligung eines Vorschusses nach § 3 JVEG wird aufrechterhalten. § 3 JVEG knüpft die Vorschusspflicht allein an das Entstehen erheblicher Fahrtkosten oder sonstiger Aufwendungen, nicht an eine wirtschaftliche Bedürftigkeit der Zeugin. Bei einer Gesamtstrecke von 2.500 km und erstattungsfähigen Fahrtkosten von 875,00 EUR ist die Erheblichkeit der Aufwendungen außer Zweifel. Der hilfsweise auf Fahrtkosten und notwendige Übernachtungskosten begrenzte Vorschuss von 1.035,00 EUR wird beantragt."

F. Verfahrensgang nach Ablehnung

Wird der Vorschussantrag erneut abgelehnt, besteht die Möglichkeit, im Rahmen des späteren Festsetzungsverfahrens (§§ 19–21 JVEG) Erinnerung nach § 4 JVEG einzulegen. Der Festsetzungsbeschluss des Rechtspflegers kann sodann mit der Beschwerde nach § 4 Abs. 3 JVEG angegriffen werden.

Rechnung

Gästehaus Neckarblick, Inhaberin Regine Schäfauer e.K.

Am Österberg 7, 72074 Tübingen — Telefon 07071 44 92 10 — USt-IdNr. DE 812 447 391

Rechnung Nr. 2026-0219 — Rechnungsdatum: 18.02.2026

Gast: Frau Dr. Sophia Berger, Carrer de Mallorca 215, 3^o 2^a, 08008 Barcelona, Spanien

Zimmer 12, Kategorie Komfort, Einzelbelegung — Anreise 16.02.2026, Abreise 18.02.2026

1 Leistungen

Wir berechnen für den Aufenthalt vom 16.02.2026 bis zum 18.02.2026 zwei Übernachtungen im Einzelzimmer der Kategorie Komfort zum Preis von je 98,50 EUR einschließlich Frühstück. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 197,00 EUR. In dem Betrag sind 7 Prozent Umsatzsteuer auf die Beherbergungsleistung sowie 19 Prozent Umsatzsteuer auf den Frühstücksanteil enthalten; die Steuerbeträge sind in der Fußzeile einzeln ausgewiesen. Der Betrag wurde am Abreisetag vollständig per Kreditkarte beglichen. Diese Rechnung dient zugleich als Zahlungsbeleg.

2 Bestätigung zur Zimmerverfügbarkeit

Auf Wunsch des Gastes bestätigen wir Folgendes: Die Buchung ging am 27.01.2026 telefonisch ein. Für den Zeitraum vom 16. bis zum 18.02.2026 waren unsere drei Zimmer der Kategorie Standard zum Preis von 76,00 EUR pro Nacht bereits seit Anfang Januar vollständig belegt, da in dieser Woche am Universitätsklinikum ein mehrtägiger Fortbildungskongress stattfand. Frei war ausschließlich das Zimmer der Kategorie Komfort. Der Gast hatte zuvor nach eigener Angabe bei zwei weiteren Häusern in der Innenstadt angefragt; die Vermittlung erfolgte schließlich über die Tourist-Information Tübingen.

3 Schlussbemerkung

Wir danken für den Aufenthalt und stehen für Rückfragen der Gerichtskasse oder des Gerichts unter der oben genannten Telefonnummer zur Verfügung. Eine Zweitschrift dieser Rechnung wurde dem Gast am 03.03.2026 per E-Mail übersandt.

Tübingen, den 18.02.2026

Regine Schäfauer

Vorschau: berechnung_zeugenentschaedigung_berger

Markdown-Vorschau der gleichnamigen XLSX-Datei. Berechnungen, Formeln und Formatierung nur im Original.

Sheet: Berechnung

Zeugenentschädigung nach JVEG – Berechnung

LG Tübingen · Az. 7 O 118/23 · Hartmann ./.. Vogt · Zeugin: Dr. Sophia Berger

Verhandlungstag: 17.02.2026	Spalte 2	Spalte 3	Stand: 28.01.2026	Spalte 5
§ 5 Abs. 2 JVEG – Fahrtkosten (Eigenfahrzeug)				
Position	Eingabe	Satz / Einheit	Ergebnis (EUR)	Rechtsgrundlage
Strecke einfach (Barcelona– Tübingen)	1.250	Eigenangabe Zeugin / Google Maps		§ 5 Abs. 2 Nr. 1 JVEG
Strecke gesamt (Hin- und Rückfahrt)	2.500	Berechnet		§ 5 Abs. 2 JVEG
Kilometersatz (EUR/km)	0,35	Gesetzlicher Zeugensatz		§ 5 Abs. 2 Nr. 1 JVEG
Fahrtkosten gesamt	875		875	§ 5 Abs. 2 JVEG
§ 6 JVEG – Übernachungskost en				
Position	Eingabe	Bemerkung	Ergebnis (EUR)	Rechtsgrundlage
Anzahl Nächte	2	Anreise Vortag, Abreise Folgetag		§ 6 JVEG
Beantragte Kosten je Nacht	100	Eigenangabe Zeugin		§ 6 JVEG
Kostenhöchstgrenz e je Nacht	80	JVEG-Obergrenze		§ 6 JVEG
Erstattungsfähig je Nacht		MIN(beantragt, Obergrenze)	80	§ 6 JVEG
Übernachungskost en gesamt		erstattungsfähig	160	§ 6 JVEG
§ 22 JVEG – Verdienstausfall (Selbständige)				
Position	Eingabe	Bemerkung	Ergebnis (EUR)	Rechtsgrundlage
Vergütungsstunden (netto)	24	Anreisetag + Verhandlung + Rückfahrt		§ 22 JVEG
Stundensatz netto (EUR/h)	22	Eigene Angabe Zeugin		§ 22 JVEG
Gesetzl. Höchstsatz (EUR/h)	25	§ 22 JVEG Obergrenze 2026		§ 22 JVEG
Anerkennungsfähig er Satz		MIN(beantragt, Höchstsatz)	22	§ 22 JVEG
Verdienstausfall beantragt		C23 × C24	528	§ 22 JVEG
Verdienstausfall erstattf.		C23 × anerkennungsf.	528	§ 22 JVEG

		Satz		
§ 20 JVEG – Zeitversäumnis (falls kein Verdienstaussfall)				
Position	Eingabe	Bemerkung	Ergebnis (EUR)	Rechtsgrundlage
Stunden Zeitversäumnis	24	Alternativ zu Verdienstaussfall		§ 20 JVEG
Stundensatz Zeitversäumnis	3,50	§ 20 JVEG (max. 3,50 EUR/h)		§ 20 JVEG
Zeitversäumnis gesamt		Alternativ – nur wenn kein VE	84	§ 20 JVEG
Zusammenfassung – Gesamtentschädigung				
Fahrtkosten	gesetzlich anerkannt		875	
Übernachungskosten (erstattungsfähig)	mit Belegen bis 160 EUR		160	
Verdienstaussfall (erstattungsfähig)	mit Belegen §22 JVEG		528	
GESAMT (mit Verdienstaussfall)	Gesamtanspruch		1.563	
GESAMT (ohne Verdienstaussfall)	Vorschussfähiger Kern		1.035	
Hinweise und Vorbehalte				
1. Verdienstaussfall nach §22 JVEG erfordert belastbare Belege (Gewerbeanmeldung, BWA). Ohne Belege entfällt diese Position.				
2. Kilometersatz 0,35 EUR gilt für Zeugen (§5 Abs. 2 Nr.1 JVEG, Stand 2026). Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gelten die tatsächlichen Kosten.				
3. Übernachungskosten werden nur bis zur Obergrenze von 80 EUR/Nacht erstattet; höhere Kosten bedürfen besonderer Begründung.				
4. Zeitversäumnis (§20 JVEG, max. 3,50 EUR/h) ist nur				

anzusetzen, wenn kein Verdienstausfall nachgewiesen werden kann.				
--	--	--	--	--

Sheet: Vorschuss §3 JVEG

Vorschuss-Prüfung nach § 3 JVEG

Az. 7 O 118/23 · Zeugin Dr. Sophia Berger · Schreiben LG Tübingen vom 27.01.2026

Tatbestandsmerkmal § 3 JVEG	Sachverhalt	Erfüllt?
Antrag des Berechtigten	Vorschussantrag v. 17.01.2025 liegt vor	JA
Erhebliche Fahrtkosten	875,00 EUR (2.500 km × 0,35 EUR) – weit oberhalb jeder Schwelle	JA
Sonstige erhebliche Aufwendungen	Übernachtung 160,00 EUR notwendig (13h Fahrtzeit)	JA
Bedürftigkeit der Zeugin	KEIN Tatbestandsmerkmal des § 3 JVEG	IRRELEVANT
Gerichtliche Ablehnungsbegründung tragfähig?	Nein – § 3 JVEG kennt kein Bedürftigkeitsmerkmal	NEIN
Erfolgsaussichten Vorschussantrag	Gut – alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt	GUT

Rechtsanwalt Klotzkette

Kaiserstrasse 12, 72072 Tuebingen Telefon: 07071 / 44 55 66

An das
Landgericht Tuebingen
- Richter/in auf Erinnerung -
Doblerstrasse 14
72074 Tuebingen

Tuebingen, 10.03.2026

Erinnerung gegen den Festsetzungsbeschluss des Rechtspflegers vom 02.03.2026 (ss 4 Abs. 1 JVEG)

Verfahren / Antragstellerin

Dr. Sophia Berger, Carrer de Mallorca 215, 08008 Barcelona
- Zeugin im Rechtsstreit Hartmann ./Vogt, LG Tuebingen, Az. 7 O 118/23 -
vertreten durch Rechtsanwalt Klotzkette, Tuebingen

I. Angefochtener Beschluss

Der Rechtspfleger des Landgerichts Tuebingen hat die Zeugenentschaedigung der Antragstellerin mit Beschluss vom 02.03.2026 (Beschluss-Nr. 2026/47/RP) auf 1.035,00 EUR festgesetzt. Die beantragten Positionen Fahrtkosten (875,00 EUR) und Uebernachungskosten (160,00 EUR) wurden vollstaendig anerkannt. Der geltend gemachte Verdienstausschlag in Hoehe von 528,00 EUR wurde hingegen mit der Begrueendung abgelehnt, die vorgelegte BWA belege keinen konkret entgangenen Auftrag.

Gegen die Nichtberuecksichtigung des Verdienstausschlags richtet sich die vorliegende Erinnerung.

II. Zulaessigkeit

Die Erinnerung ist nach ss 4 Abs. 1 JVEG statthaft. Danach kann die Festsetzung der Vergueutung oder Entschaeigung durch den Rechtspfleger vom Antragsteller oder von der Staatskasse mit der Erinnerung angefochten werden. Ueber die Erinnerung entscheidet das Gericht, also der Richter oder die Richterin, der/die das Verfahren fuehrt.

Frist: ss 4 Abs. 1 Satz 2 JVEG sieht keine ausdrueckliche Erinnerungsfrist vor. Der Beschluss vom 02.03.2026 wurde der Antragstellerin am 05.03.2026 zugestellt; die Erinnerung vom heutigen Tage ist damit rechtzeitig.

III. Begruendung

1. Anforderungen an den Nachweis des Verdienstauffalls

Nach ss 22 Satz 1 JVEG wird selbstaendig Erwerbstaetigen der tatsaechlich entstandene Verdienstaufall erstattet. Der Begriff des tatsaechlich entstandenen Verdienstauffalls wird in Rechtsprechung und Literatur nicht dahingehend verstanden, dass ein bestimmter Auftrag mit Datum und Kundennamen nachgewiesen werden muss. Ausreichend ist vielmehr, dass aus dem vorgelegten Zahlenmaterial auf die Hoehe des wahrscheinlich entgangenen Verdienstes geschlossen werden kann.

Das OLG Stuttgart hat in seiner Entscheidung vom 14.09.2021 (Az. 8 W 341/21) ausgefuehrt, dass bei Selbstaendigen ein Tagesdurchschnittswert aus der BWA als Grundlage der Schaetzung nach ss 287 ZPO (analog) herangezogen werden kann, sofern keine besonderen Umstaende fuer einen abweichenden Auftragseingang an den fraglichen Tagen sprechen. Eine derartige Schaetzungsgrundlage liegt hier vor.

2. Vorgelegte Belege

Die Antragstellerin hat vorgelegt:

- Gewerbeanmeldung (Anlage B-6)
- BWA Januar 2026 mit einem Nettoumsatz von 3.872,00 EUR, entsprechend einem Tageswert von ca. 176,00 EUR (22 Werktaege), was einem Stundenwert von ca. 22,00 EUR bei 8 Arbeitsstunden je Tag entspricht (Anlage B-7)
- Erklaerung der Antragstellerin, dass fuer den 16. und 17.02.2026 keine Auftraege ausgefuehrt werden konnten (Anlage B-8)

Diese Unterlagen genuegen den Anforderungen des ss 22 JVEG. Der Rechtspfleger hat zu Unrecht einen hoeheren Nachweis verlangt.

3. Berechnung des Verdienstauffalls

Anreise- und Verhandlungstag umfassen zusammen 24 erstattungsfaeehige Stunden (ss 22 JVEG). Der Stundensatz von 22,00 EUR liegt unter der gesetzlichen Obergrenze von 25,00 EUR. Der Anspruch belaeuft sich auf: 24 h x 22,00 EUR = 528,00 EUR

4. Anfechtungsgegenstand

Die Antragstellerin ficht die Nichtberuecksichtigung des Verdienstauffalls in Hoehe von 528,00 EUR an. Im Uebrigen (Fahrtkosten 875,00 EUR, Uebernachtung 160,00 EUR) ist der Beschluss vom 02.03.2026 nicht Gegenstand dieser Erinnerung.

IV. Antrag

Es wird beantragt, den Festsetzungsbeschluss des Rechtspflegers vom 02.03.2026 (Az. 7 O 118/23) dahingehend abzuaendern, dass der festgesetzte Betrag um 528,00 EUR auf insgesamt 1.563,00 EUR erhoeht wird.

Mit freundlichen Gruessen

Klotzkette
Rechtsanwalt

Anlagen

- Festsetzungsbeschluss vom 02.03.2026 (Anlage E-1, in Kopie)
- BWA Januar 2026 (Anlage B-7, bereits vorgelegt)
- Erklaerung Verdienstaussfall (Anlage B-8, bereits vorgelegt)

Rechtsanwalt Klotzkette

Fachanwalt fuer Handels- und Gesellschaftsrecht
Kaiserstrasse 12, 72072 Tuebingen
Telefon: 07071 / 44 55 66 Fax: 07071 / 44 55 67
E-Mail: kanzlei@ra-klotzkette.de

An das
Landgericht Tuebingen
- Rechtspfleger -
Doblerstrasse 14
72074 Tuebingen

Tuebingen, 20.02.2026

Antrag auf Festsetzung der Zeugenenischaedigung nach ss 19, 20, 21 JVEG

Verfahren

Rechtsstreit Hartmann (Insolvenzverwalter) ./ . Vogt
Landgericht Tuebingen, Aktenzeichen: 7 O 118/23
Verhandlungstermin: 17.02.2026

Zeugin / Antragstellerin

Dr. Sophia Berger, Wirtschaftsprueferin
Carrer de Mallorca 215, 3 2, 08008 Barcelona, Spanien
- nachfolgend: die Antragstellerin -
Vertreten durch: Rechtsanwalt Klotzkette, Kaiserstrasse 12, 72072 Tuebingen

Antrag

Die Antragstellerin beantragt, ihre Zeugenenischaedigung fuer den Verhandlungstermin am 17.02.2026 gemaess ss 19, 20 Abs. 1, 21, 22 JVEG auf insgesamt

1.563,00 EUR

festzusetzen, im Einzelnen aufgeschluesselt wie folgt:

- | | |
|--|------------|
| 1. Fahrtkosten (ss 5 Abs. 2 Nr. 1 JVEG): | 875,00 EUR |
| 2. Uebernachtungskosten (ss 6 JVEG): | 160,00 EUR |

3. Verdienstausschlag (ss 22 JVEG): 528,00 EUR

Gesamt: 1.563,00 EUR

Begründung

I. Verfahren und Zeugenstellung

Die Antragstellerin wurde vom Landgericht Tuebingen mit Ladungsschreiben vom 05.01.2026 als Zeugin zum Termin vom 17.02.2026 geladen. Sie erschien ordnungsgemäß und wurde als Zeugin vernommen. Die Zeugenentschädigung ist nach ss 19 Abs. 1 JVEG auf Antrag der Antragstellerin durch den Rechtspfleger festzusetzen.

Die Frist für die Geltendmachung des Anspruchs beträgt nach ss 2 Abs. 1 JVEG drei Monate ab dem Termin, mithin bis zum 17.05.2026. Der vorliegende Antrag ist fristgerecht.

II. Fahrtkosten (ss 5 Abs. 2 Nr. 1 JVEG) - anerkannt: 875,00 EUR

Nach ss 5 Abs. 2 Nr. 1 JVEG werden Fahrtkosten für die Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs mit 0,35 EUR je gefahrenem Kilometer erstattet. Die Antragstellerin ist mit ihrem Eigenfahrzeug von Barcelona (Spanien) nach Tuebingen angereist. Die einfache Strecke beträgt nach Routenberechnung 1.250 Kilometer, die Gesamtstrecke für Hin- und Rückfahrt mithin 2.500 Kilometer.

Berechnung: $2.500 \text{ km} \times 0,35 \text{ EUR/km} = 875,00 \text{ EUR}$

Das Landgericht Tuebingen hat in seinem Schreiben vom 27.01.2026 ausdrücklich bestätigt, dass Fahrtkosten in dieser Höhe erstattungsfähig sind. Dieser anerkannte Betrag ist festzusetzen.

Als Anlage werden beigelegt: Routennachweis (Anlage B-1), Tankquittungen (Anlage B-2).

III. Übernachtungskosten (ss 6 JVEG) - anerkannt: 160,00 EUR

Nach ss 6 JVEG werden notwendige Übernachtungskosten erstattet. Notwendig ist eine Übernachtung, wenn die Entfernung eine Anreise am Verhandlungstag selbst nicht zumutbar macht. Dies ist bei einer Anreisestrecke von 1.250 km und einer Fahrtdauer von mindestens 12 Stunden offenkundig der Fall.

Die Antragstellerin übernachtete in der Nacht vor dem Verhandlungstermin (16.02.2026) und in der Nacht nach dem Verhandlungstermin (17.02.2026) im Hotel Neckar Tuebingen, Neckargasse 4, 72070 Tuebingen. Die Hotelrechnung beläuft sich auf 185,00 EUR (2 x 92,50 EUR je Nacht).

Nach ss 6 JVEG werden Übernachtungskosten bis zur Höhe von 80,00 EUR je Nacht erstattet. Höhere Kosten sind nur erstattungsfähig, wenn kein Zimmer im Rahmen der Obergrenze verfügbar war. Hilfsweise wird beantragt, jedenfalls die Kosten bis zur Obergrenze von $2 \times 80,00 \text{ EUR} = 160,00 \text{ EUR}$ festzusetzen.

Als Anlage wird beigelegt: Hotelrechnung vom 17.02.2026 (Anlage B-4), Buchungsnachweis (Anlage B-5).

IV. Verdienstausschlag (ss 22 JVEG) - beantragt: 528,00 EUR

Die Antragstellerin ist selbstaendige Wirtschaftsprueferin. Nach ss 22 Satz 1 JVEG wird der tatsaechlich entstandene Verdienstausschlag erstattet, hoechstens jedoch 25,00 EUR je Stunde. Die Antragstellerin macht einen Verdienstausschlag fuer 24 Stunden zu je 22,00 EUR netto geltend.

Die 24 Stunden setzen sich zusammen aus: 13 Stunden Anreise am 16.02.2026 (07:00-20:00 Uhr), 6 Stunden Verhandlungstag am 17.02.2026 (10:00-16:00 Uhr inkl. Wartezeit), 5 Stunden Rueckreisebeginn am 17.02.2026 (ab 17:00 Uhr).

Der geltend gemachte Stundensatz von 22,00 EUR netto liegt unterhalb der gesetzlichen Hoechstgrenze von 25,00 EUR (ss 22 JVEG). Der Anspruch belaeuft sich auf 24 h x 22,00 EUR = 528,00 EUR.

Als Nachweis werden beigefuegt: Gewerbeanmeldung (Anlage B-6), Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) Januar 2026 (Anlage B-7), Umsatzaufstellung der stornierten Auftraege vom 16./17.02.2026 (Anlage B-8). Saemtliche Unterlagen liegen in deutscher Uebersetzung vor.

V. Gesamtbetrag

875,00 EUR (Fahrtkosten) + 160,00 EUR (Uebernachtung) + 528,00 EUR (Verdienstausschlag) = 1.563,00 EUR

VI. Auszahlungsanweisung

Es wird beantragt, den festgesetzten Betrag auf folgendes Konto zu ueberweisen:

Kontoinhaber: Dr. Sophia Berger

IBAN: ES76 0049 1234 5678 9012 3456

BIC: BSCHESMMXXX

Bank: Banco Santander, Barcelona

Mit freundlichen Gruessen

Klotzkette

Rechtsanwalt

Anlagen

- B-1: Routennachweis Barcelona-Tuebingen
- B-2: Tankquittungen (Kopien)
- B-3: Screenshot Buchungsplattform (Verfuegbarkeit)
- B-4: Hotelrechnung Neckar Tuebingen, 16./17.02.2026
- B-5: Buchungsbestaetigung
- B-6: Gewerbeanmeldung Dr. Berger
- B-7: BWA Januar 2026 (mit Uebersetzung)
- B-8: Umsatzaufstellung Februar 2026 (mit Uebersetzung)

LANDGERICHT TUEBINGEN

7. Zivilkammer - Rechtspfleger -
Doblerstrasse 14, 72074 Tuebingen

BESCHLUSS

Beschluss-Nr. 2026/47/RP

In dem Rechtsstreit

Hartmann (Insolvenzverwalter) ./. Vogt
Landgericht Tuebingen, Az. 7 O 118/23

wegen Zeugenenischaedigung der Zeugin Dr. Sophia Berger fuer den Termin vom
17.02.2026,

hat der Rechtspfleger am 02.03.2026 beschlossen:

Tenor

Die der Zeugin Dr. Sophia Berger zustehende Entschaedigung fuer den
Verhandlungstermin am 17.02.2026 wird auf

1.035,00 EUR

(in Worten: eintausendfuenfunddreissig Euro 00/100)
festgesetzt.

Begruendung

I. Sachverhalt

Die Zeugin Dr. Sophia Berger erschien auf ordnungsgemaesse Ladung zum
Haupttermin am 17.02.2026 und wurde vor dem Landgericht Tuebingen
vernommen. Mit Schreiben vom 20.02.2026, eingegangen am 22.02.2026,
beantragte sie die Festsetzung ihrer Zeugenenischaedigung in Hoehe von insgesamt
1.563,00 EUR, aufgeschluesselt in Fahrtkosten (875,00 EUR), Uebernachtungskosten
(185,00 EUR) und Verdienstausschlag (528,00 EUR).

II. Fahrtkosten (ss 5 Abs. 2 JVEG) - anerkannt: 875,00 EUR

Die Zeugin ist mit dem Eigenfahrzeug von Barcelona (Spanien) nach Tuebingen
angereist. Die einfache Strecke von 1.250 km ist nach Routennachweis glaubhaft.
Fuer die Hin- und Rueckfahrt (2.500 km) sind nach ss 5 Abs. 2 Nr. 1 JVEG 0,35

EUR/km zu erstatten. Der Anspruch belaeuft sich auf $2.500 \times 0,35 = 875,00$ EUR und wird vollstaendig anerkannt.

III. Uebernachungskosten (ss 6 JVEG) - anerkannt: 160,00 EUR

Zwei Uebernachtungen in Tuebingen waren wegen der Reiseentfernung notwendig (ss 6 JVEG). Die geltend gemachten 185,00 EUR (2 x 92,50 EUR) uebersteigen die Erstattungsobergrenze von 80,00 EUR je Nacht. Der Nachweis, dass kein Zimmer innerhalb der Obergrenze verfuegbar war, konnte nicht ueberzeugend gefuehrt werden; die vorgelegten Screenshots zeigen keine hinreichend fruehe Buchungsanfrage. Es werden daher $2 \times 80,00$ EUR = 160,00 EUR festgesetzt.

IV. Verdienstausschlag (ss 22 JVEG) - abgelehnt: 0,00 EUR

Die Antragstellerin macht Verdienstausschlag fuer 24 Stunden zu je 22,00 EUR geltend. ss 22 Satz 1 JVEG setzt den tatsaechlich entstandenen Verdienstausschlag voraus. Die vorgelegte BWA fuer Januar 2026 belegt einen durchschnittlichen Tagesumsatz, laesst jedoch keinen Schluss auf konkret entgangene Auftraege fuer den 16. und 17.02.2026 zu. Ohne Nachweis konkret ausgefallener Auftraege kann der Verdienstausschlag nicht festgesetzt werden. Der Antrag wird insoweit abgelehnt.

Hinweis: Der Antragstellerin bleibt es unbenommen, die Ablehnung mit der Erinnerung nach ss 4 Abs. 1 JVEG anzufechten und ergaenzende Belege vorzulegen.

V. Festsetzung

Fahrtkosten:	875,00 EUR
Uebernachungskosten:	160,00 EUR
Verdienstausschlag:	0,00 EUR

Festgesetzter Betrag:	1.035,00 EUR

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist die Erinnerung nach ss 4 Abs. 1 JVEG zulaessig. Die Erinnerung ist beim Landgericht Tuebingen, Doblerstrasse 14, 72074 Tuebingen, schriftlich oder zu Protokoll der Geschaefsstelle einzulegen. Ueber die Erinnerung entscheidet der Vorsitzende Richter der Kammer.

Tuebingen, 02.03.2026

Mueller
Rechtspfleger
Landgericht Tuebingen

LANDGERICHT TUEBINGEN

7. Zivilkammer
Doblerstrasse 14, 72074 Tuebingen
Telefon: 07071 / 200-0 Fax: 07071 / 200-1555

Frau
Dr. Sophia Berger
Carrer de Mallorca 215, 3 2
08008 Barcelona
SPANIEN

Tuebingen, 05.01.2026

Aktenzeichen: 7 O 118/23
Bearbeiterin: Frau Kraemer
Durchwahl: 07071/200-1247

Ladung als Zeugin

In dem Rechtsstreit

Hartmann (als Insolvenzverwalter) ./. Vogt
Aktenzeichen: 7 O 118/23

werden Sie hiermit als Zeugin geladen zu dem Verhandlungstermin am:

Montag, den 17. Februar 2026, 10:00 Uhr
Landgericht Tuebingen, Doblerstrasse 14, 72074 Tuebingen
Saal 203 (2. Obergeschoss)

Gegenstand der Vernehmung:

Sie werden als sachverstaendige Zeugin zu den folgenden Fragen vernommen:

1. Welche Feststellungen haben Sie als externe Revisionsbeauftragte der Vogt GmbH im Zeitraum Oktober bis Dezember 2021 zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft getroffen?

2. Haben Sie dem Beklagten, Herrn Vogt, oder der Geschaeftsfuehrung Mitteilungen ueber eine drohende Ueberschuldung oder Zahlungsunfaehigkeit gemacht? Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form?
3. Welche Unterlagen lagen Ihnen bei der Pruefung vor, und welche Unterlagen haben Sie angefordert?

Hinweis auf die Zeugenpflicht:

Das Erscheinen vor Gericht ist fuer Sie als Zeugin gesetzlich vorgeschrieben (ss 380 ZPO). Bei unentschuldigtem Ausbleiben koennen Ihnen die durch das Ausbleiben verursachten Kosten auferlegt und ein Ordnungsgeld verhaengt werden. Im Wiederholungsfall kann Ordnungshaft angeordnet werden.

Eine schriftliche Aussage oder eine Videovernehmung kommen nach Abwaegung der prozessualen Interessen nicht in Betracht. Sie werden daher dringend gebeten, der Ladung Folge zu leisten.

Zeugenenischaedigung:

Als Zeugin haben Sie nach Massgabe des Justizverguetungs- und -entschaedigungsgesetzes (JVEG) Anspruch auf Entschaedigung fuer Fahrtkosten (ss 5 JVEG), notwendige Uebernachtungskosten (ss 6 JVEG) und Verdienstausfall oder Zeitversaemnis (ss 20, 22 JVEG). Bitte legen Sie nach der Vernehmung die entsprechenden Belege bei der Geschaeftsstelle vor.

Wenn Ihnen durch die Anreise voraussichtlich erhebliche Kosten entstehen, koennen Sie nach ss 3 JVEG einen Vorschuss beantragen. Entsprechende Antragsformulare erhalten Sie bei der Geschaeftsstelle.

Mit freundlichen Gruessen

Fischer
Richterin am Landgericht

Beglaubigt
Urkundsbeamtin der Geschaeftsstelle
Landgericht Tuebingen

Landgericht Tübingen

-7- Landgericht Tübingen, Doblerstr. 14, 72074 Tübingen

Frau
Sophia Berger
Carrer de Mallorca 215, 3º 2ª
08008 Barcelona
SPANIEN

27.01.2026

Seite 1 von 2

Aktenzeichen

7 O 118/23

bei Antwort bitte angeben

Bearbeiterin

Frau Krämer

Durchwahl

07071/200-1247

Sehr geehrte Frau Berger,

in dem Rechtsstreit
Hartmann gegen Vogt

nehme ich Bezug auf Ihr Schreiben vom 17.01.2025.

Eine Vorschusszahlung auf die Reisekosten kommt nach Rücksprache mit der hiesigen Anweisungsstelle nicht in Betracht, da insbesondere eine Bedürftigkeit nicht dargelegt ist. Nach Ihren Angaben erzielen Sie ein Tageseinkommen von 176 € netto.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Ihnen bei Vorlage vollständiger Belege der Ihnen zustehende Betrag noch am Tag der Vernehmung durch die Gerichtszahlstelle in bar ausgezahlt wird.

Fahrtkosten von 0,35 € je gefahrenem Kilometer sind nach Mitteilung der Anweisungsstelle erstattungsfähig. Bei einer Entfernung von Barcelona nach Tübingen von ca. 1.250 km (einfache Strecke) ergeben sich hieraus Fahrtkosten in Höhe von ca. 875,00 € für die Hin- und Rückfahrt.

Dies gilt auch für die Kosten zweier Übernachtungen in Tübingen, wobei die Obergrenze hier bei 80,00 € pro Nacht liegt. Die entsprechende Hotelrechnung muss vorgelegt werden. In dieser Preiskategorie sind nach vom Gericht durchgeführter Recherche über die Plattform booking.com auch tatsächlich Zimmer buchbar.

Für die Erstattung von Verdienstausschlag werden neben dem vollständig ausgefüllten Vordruck aussagekräftige Unterlagen in Deutscher Sprache benötigt, aus denen sich ergibt, dass und ggf. in welcher Höhe ein Verdienstausschlag tatsächlich entstanden ist.

Im Falle einer Selbständigkeit sind die Gewerbeanmeldung und Unterlagen zum erzielten Umsatz (z.B. BWA) vorzulegen.

Im Falle weiterer Rückfragen werden Sie gebeten, sich direkt an die hiesige Gebührenanweisungsstelle zu wenden.

Eine schriftliche Aussage oder eine Videovernehmung kommen aus verschiedenen Gründen des Prozessrechts nicht in Betracht.

Sie werden daher dringend gebeten, der Ladung Folge zu leisten.

Mit freundlichen Grüßen

Fischer
Richterin am Landgericht

Beglaubigt
Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle
Landgericht Tübingen

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

antrag_zeugin_berger.pdf

Sophia Berger
Carrer de Mallorca 215, 3º 2ª
08008 Barcelona
Spanien
E-Mail: s.berger@correo.es

An das
Landgericht Tübingen
- 7. Zivilkammer -
Doblerstr. 14
72074 Tübingen
Deutschland

Barcelona, den 17. Januar 2026

Aktenzeichen: 7 O 118/23
Hartmann als IV ./I. Vogt

Antrag auf Gewährung eines Vorschusses auf Zeugenentschädigung gemäß § 3 JVEG

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin als Zeugin in dem oben genannten Rechtsstreit vor der 7. Zivilkammer des Landgerichts Tübingen ordnungsgemäß geladen worden. Ich bin grundsätzlich bereit und gewillt, meiner gesetzlichen Zeugenpflicht nachzukommen und zum anberaumten Verhandlungstermin persönlich zu erscheinen und auszusagen.

Ich beantrage hiermit gemäß § 3 JVEG i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 JVEG die Gewährung eines angemessenen Vorschusses auf die mir voraussichtlich entstehenden Fahrtkosten sowie Übernachtungskosten.

1. Fahrtkosten

Mein Wohnsitz befindet sich in Barcelona, Spanien. Die Entfernung von meinem Wohnort zum Landgericht Tübingen beträgt ca. 1.250 km (einfache Strecke mit dem PKW). Für die Hin- und Rückreise ergibt sich eine Gesamtstrecke von ca. 2.500 km. Bei einem Erstattungssatz von 0,35 € je gefahrenem Kilometer ergeben sich Fahrtkosten in Höhe von:

2.500 km × 0,35 €/km = 875,00 €

Die Fahrzeit beträgt je Strecke ca. 13 Stunden. Eine Anreise und Rückreise am selben Tag ist daher ausgeschlossen.

2. Übernachtungskosten

Aufgrund der erheblichen Entfernung und der langen Fahrzeit sind mindestens zwei Übernachtungen in Tübingen erforderlich (jeweils eine für die An- und Abreise). Ich schätze die Kosten auf ca. 200,00 € (zwei Nächte zu je ca. 80–100 €).

3. Gesamtkosten

Die voraussichtlich entstehenden Gesamtkosten belaufen sich auf mindestens:

Fahrtkosten: 875,00 €

Übernachungskosten: ca. 200,00 €

Gesamt: ca. 1.075,00 €

4. Begründung des Vorschussantrags

Die voraussichtlich entstehenden Kosten in Höhe von über 1.000,00 € sind erheblich im Sinne des § 3 JVEG. Ich bin nicht in der Lage, diese Kosten vorzufinanzieren. Mein derzeitiges Nettotageeinkommen beträgt ca. 176,00 €. Hiervon sind laufende Kosten für Miete, Lebensunterhalt und die Versorgung meiner Familie zu bestreiten.

Ich lebe mit meinem Ehemann und unseren zwei kleinen Kindern in Barcelona. Mein Ehemann ist vollzeitberufstätig. Für die mehrtägige Abwesenheit während meiner Reise nach Tübingen müsste er kurzfristig seine Arbeitszeiten ändern, um die Betreuung der Kinder sicherzustellen. Dies erfordert zusätzliche organisatorische Maßnahmen und verursacht ggf. weitere Kosten bzw. Verdienstaussfall.

Ohne eine vorherige Vorschusszahlung ist es mir weder finanziell noch organisatorisch möglich, die Reise von Barcelona nach Tübingen rechtzeitig zu planen und durchzuführen. Ich bitte daher dringend um Gewährung des beantragten Vorschusses, damit ich meiner Zeugenpflicht nachkommen kann.

5. Hilfsweise: Alternative Vernehmungsformen

Sollte das Gericht den Vorschuss wider Erwarten nicht gewähren, rege ich hilfsweise an, meine Vernehmung im Wege der Videovernehmung gemäß § 128a ZPO durchzuführen oder alternativ eine schriftliche Zeugenaussage gemäß § 377 Abs. 3 ZPO zuzulassen. Ich bin selbstverständlich auch in diesem Fall bereit, umfassend und wahrheitsgemäß auszusagen.

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Sophia Berger

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

antrag_zeugin_berger_erste_version.pdf

Sophia Berger – Carrer de Mallorca 215, 3º 2ª – 08008 Barcelona

Landgericht Tübingen
Doblerstr. 14
72074 Tübingen

Zeugenladung Aktenzeichen 7 O 118/23

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf die Zeugenladung im Verfahren mit dem Aktenzeichen 7 O 118/23 nehme ich wie folgt Stellung.

Die Anreise zum Landgericht Tübingen erfolgt aus Spanien. Die einfache Strecke beträgt 1.250 km. Die Fahrzeit liegt inklusive notwendiger Pausen bei etwa 13 Stunden pro Strecke bei Anreise mit dem PKW.

Ich mache Fahrtkosten in Höhe von 0,35 Euro pro Kilometer geltend.

- 1.250 km Hinreise
- 1.250 km Rückreise
- Gesamtstrecke 2.500 km
- Fahrtkosten gesamt 875,00 Euro

Aufgrund der sehr langen Anreise ist eine Anreise bereits am 18.02.2026 erforderlich. Eine Rückreise direkt nach dem Termin am 19.02.2026 ist unzumutbar, da ich erst mitten in der Nacht wieder am Wohnort eintreffen würde. Zusätzlich sind die aktuellen Witterungsbedingungen mit Temperaturen zwischen minus 6 und minus 13 Grad zu berücksichtigen, die eine lange Autofahrt unzumutbar machen.

Eine Rückreise ist daher erst am 20.02.2026 möglich.

Hieraus ergeben sich zwei notwendige Übernachtungen in Tübingen. Die Übernachtungskosten variieren, liegen jedoch voraussichtlich bei insgesamt rund 200,00 Euro.

Durch die dreitägige Reise entsteht mir ein Verdienstausschlag.

- Stundenlohn 22,00 Euro
- 24 Stunden
- Verdienstausschlag gesamt 528,00 Euro

Gesamtkosten der Anreise:

- Fahrtkosten 875,00 Euro

- Übernachtungskosten ca. 200,00 Euro
- Verdienstausschlag 528,00 Euro

Gesamtsumme 1.603,00 Euro.

Vorschuss:

Da diese Reise mit erheblichen Kosten verbunden ist, kann ich den Termin nur wahrnehmen, wenn die anfallenden Kosten vorab auf mein Konto überwiesen werden.

Sophia Berger

IBAN: ES76 2100 0813 6101 2345 6789

BIC: CAIXESBBXXX

Zum Sachverhalt:

Der Transfer von Bitcoins an Herrn Vogt wurde von mir bereits im Jahr 2018 polizeilich ausgesagt. In diesem Zusammenhang wurden Beweismittel aufgenommen, unter anderem ein Screenshot, auf dem Herr Vogt den Erhalt der Bitcoins bestätigt. Die Vernehmung erfolgte durch die Polizei Frankfurt am Main in der JVA Frankfurt I.

Ein angeblicher Treuhandvertrag Berger Alvarez ist mir nicht bekannt. Auch der Name Alvarez ist mir nicht bekannt. Hätte ein solcher Treuhandvertrag existiert, hätte ich diesen bereits im Rahmen der polizeilichen Vernehmung im Jahr 2018 angegeben.

Ich kann über das bereits Gesagte hinaus keine weiteren sachdienlichen Angaben machen. Vor diesem Hintergrund bitte ich zu prüfen, ob der mit meiner persönlichen Anreise verbundene Kostenaufwand verhältnismäßig ist.

Ich erkläre mich gerne bereit, schriftlich auszusagen oder alternativ per Videovernehmung, sofern dies den Ablauf vereinfacht.

Mit freundlichen Grüßen

Sophia Berger

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

gerichtsschreiben_lg_tuebingen.pdf

- Abschrift -

Landgericht Tübingen

-7- Landgericht Tübingen, Doblerstr. 14, 72074 Tübingen

Frau
Sophia Berger
Carrer de Mallorca 215, 3º 2ª
08008 Barcelona
SPANIEN

27.01.2026

Seite 1 von 2

Aktenzeichen

7 O 118/23

bei Antwort bitte angeben

Bearbeiterin

Frau Krämer

Durchwahl

07071/200-1247

Sehr geehrte Frau Berger,

in dem Rechtsstreit
Hartmann gegen Vogt

nehme ich Bezug auf Ihr Schreiben vom 17.01.2025.

Eine Vorschusszahlung auf die Reisekosten kommt nach Rücksprache mit der hiesigen Anweisungsstelle nicht in Betracht, da insbesondere eine Bedürftigkeit nicht dargelegt ist. Nach Ihren Angaben erzielen Sie ein Tageseinkommen von 176 € netto.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Ihnen bei Vorlage vollständiger Belege der Ihnen zustehende Betrag noch am Tag der Vernehmung durch die Gerichtszahlstelle in bar ausgezahlt wird.

Fahrtkosten von 0,35 € je gefahrenem Kilometer sind nach Mitteilung der Anweisungsstelle erstattungsfähig.

Dies gilt auch für die Kosten zweier Übernachtungen in Tübingen, wobei die Obergrenze hier bei 80,00 € pro Nacht liegt. Die entsprechende Hotelrechnung muss vorgelegt werden. In dieser Preiskategorie sind nach vom Gericht durchgeführter Recherche über die Plattform booking.com auch tatsächlich Zimmer buchbar.

Für die Erstattung von Verdienstausschlag werden neben dem vollständig ausgefüllten Vordruck aussagekräftige Unterlagen in Deutscher Sprache benötigt, aus denen sich ergibt, dass und ggf. in welcher Höhe ein Verdienstausschlag tatsächlich entstanden ist.

Im Falle einer Selbständigkeit sind die Gewerbeanmeldung und Unterlagen zum erzielten Umsatz (z.B. BWA) vorzulegen.

Im Falle weiterer Rückfragen werden Sie gebeten, sich direkt an die hiesige Gebührenanweisungsstelle zu wenden.

Eine schriftliche Aussage oder eine Videovernehmung kommen aus verschiedenen Gründen des Prozessrechts nicht in Betracht.

Sie werden daher dringend gebeten, der Ladung Folge zu leisten.

Mit freundlichen Grüßen

Fischer
Richterin am Landgericht

Beglaubigt
Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle
Landgericht Tübingen

Anschrift: Doblerstr. 14, 72074 Tübingen | Sprechzeiten: Mo.-Fr. 09:00-11:30 Uhr | Telefon: 07071/200-0 | Telefax: 07071/200-2900 | www.landgericht-tuebingen.justiz-bw.de

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

schriftsatz_vorschussantrag.pdf

Weißgerber & Klingsporn Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Weißgerber & Klingsporn Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - Wagnmüllerstraße 23, 80538 München

An:
Landgericht Tübingen
Doblerstr. 14
72074 Tübingen
Deutschland
Per beA

Gottfried Weißgerber
Weißgerber & Klingsporn Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Köthener Straße 2 – 3, 10963 Berlin
Wagnmüllerstraße 23, 80538 München
gweissgerber@klingsporn-rae.com
T +49 30 863 21 88 -0 | F +49 30 863 21 88 -21

Berlin, 23. Februar 2026
Unser Zeichen: 0162-2023

EILT! BITTE SOFORT VORLEGEN

Aktenzeichen: 7 O 118/23
Hartmann als IV ./I. Vogt

SCHRIFTSATZ ZUM VORSCHUSSANTRAG DER ZEUGIN BERGER

In dem Rechtsstreit Hartmann als Insolvenzverwalter ./I. Vogt nehmen wir namens und in Vollmacht des Klägers wie folgt Stellung zum Antrag der Zeugin Sophia Berger auf Gewährung eines Vorschusses auf ihre Zeugenentschädigung gemäß § 3 JVEG i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 JVEG:

Wir beantragen,

der Zeugin Sophia Berger gemäß § 3 JVEG einen angemessenen Vorschuss auf die ihr zustehenden Fahrtkosten (§ 5 JVEG) sowie die notwendigen Übernachtungskosten (§ 6 JVEG) zu gewähren, hilfsweise über den Vorschussantrag der Zeugin Berger unter Berücksichtigung der nachstehend dargelegten Gesichtspunkte erneut zu entscheiden.

I. Sachverhalt und Verfahrensstand

Die Zeugin Sophia Berger, wohnhaft in Spanien, ist für den am 19. Februar 2026 anberaumten Verhandlungstermin des Landgerichts Tübingen vor der 7. Zivilkammer (Az. 7 O 118/23) ordnungsgemäß geladen worden. Der Termin vom 19. Februar 2026 wurde – wie im Termin mündlich angekündigt – auf den 24. März 2026 verlagert, da die Zeugin am Vortag mitgeteilt hatte, dass sie wegen des nicht gewährten Vorschusses die Reise nicht rechtzeitig organisieren konnte, aber weiter willig ist, anzureisen und auszusagen, wie es ihre gesetzliche Pflicht ist.

Die Zeugin hat ihre Kosten im Einzelnen überzeugend berechnet, dargelegt und versichert: Die einfache Anreise aus Spanien beträgt 1.250 km, woraus Fahrtkosten in Höhe von je 0,35 Euro/km für Hin- und Rückreise (Gesamtstrecke 2.500 km) resultieren, also Fahrtkosten in Höhe von insgesamt

875,00 Euro (2.500 km x 0,35 Euro). Aufgrund der Entfernung und der Fahrzeit von ca. 13 Stunden je Strecke sind zwei Übernachtungen in Tübingen erforderlich (An- und Abreise), deren Kosten sie mit ca. 200,00 Euro ansetzt, was auch vernünftig und nachvollziehbar ist. Das Landgericht Tübingen hat in seinem Schreiben vom 27. Januar 2026 die Erstattungsfähigkeit von Fahrtkosten in Höhe von 0,35 Euro/km sowie der Übernachtungskosten bis zu einer Obergrenze von 80,00 Euro pro Nacht ausdrücklich bestätigt. Den beantragten Vorschuss hat das Gericht unter Hinweis auf fehlende Bedürftigkeit der Zeugin abgelehnt.

Diese Ablehnung der diesbezüglichen Vorschusszahlung ist rechtswidrig und verstößt gegen den Wortlaut von § 3 JVEG, wonach es auf die Bedürftigkeit gerade nicht ankommt bei einem Vorschuss für Fahrtkosten und Übernachtung und im konkreten Fall etwaiges Ermessen auf null reduziert ist. Das Gericht wird ersucht, seine rechtsfehlerhafte Entscheidung, den Vorschuss insoweit nicht zu gewähren, sofort zu korrigieren.

In beiden Schreiben – im ersten Schreiben vom 17. Januar 2026 (Eingang beim Landgericht Tübingen am 21. Januar 2026) wie auch im zweiten Schreiben per Telefax vom 18. Februar 2026, das dem Gericht am 19. Februar 2026 vorlag – hat die Zeugin jeweils ausdrücklich und unmissverständlich geltend gemacht und damit beantragt, ihr den Vorschuss (im Sinne und gemäß § 3 JVEG zu gewähren). In beiden Schreiben betont die Zeugin gleichermaßen ihre grundsätzliche Bereitschaft, ihrer Zeugenpflicht nachzukommen, und schildert nachvollziehbar und detailliert, warum ihr eine Anreise ohne vorherige Kostendeckung nicht zumutbar und praktisch nicht möglich ist. Der Kläger unterstützt den Vorschussantrag der Zeugin ausdrücklich und vollumfänglich. Die in beiden Schreiben dargelegte Begründung der Zeugin ist in sich schlüssig, nachvollziehbar und durch die Aktenlage gedeckt.

Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Zeugin Berger die Unwahrheit sagt oder nicht willens ist, zu erscheinen. Das Gegenteil ist der Fall: Die Zeugin hat sich in beiden Schreiben konstruktiv verhalten, ihre Bereitschaft zur Aussage ausdrücklich bekundet und dem Gericht eine realistische Alternative (Videovernehmung, schriftliche Aussage) angeboten. Sie zeigt sich kooperativ und bemüht, ihrer gesetzlichen Zeugenpflicht nachzukommen. Zugleich ergibt sich aus ihren Darlegungen überzeugend, dass sie auf den Vorschuss tatsächlich angewiesen ist – und zwar nicht im Sinne eines Bedürftigkeitsnachweises nach § 114 ZPO, sondern im Sinne des § 3 JVEG, der gerade die objektiv erhebliche finanzielle Vorleistung als Maßstab anlegt und die Zeugin schützt, indem er sie davor bewahrt, für die Erfüllung ihrer staatlichen Pflicht in Vorleistung treten zu müssen.

II. Rechtliche Würdigung: Die Voraussetzungen des § 3 JVEG für eine Vorschussgewährung sind erfüllt

1. Gebundene Entscheidung: „Ist zu bewilligen“ – kein Ermessen des Gerichts

§ 3 JVEG lautet: „Auf Antrag ist ein angemessener Vorschuss zu bewilligen, wenn dem Berechtigten erhebliche Fahrtkosten oder sonstige Aufwendungen entstanden sind oder voraussichtlich entstehen werden oder wenn die zu erwartende Vergütung für bereits erbrachte Teilleistungen einen Betrag von 1.000 Euro übersteigt.“ Die Formulierung „ist zu bewilligen“ normiert eine gebundene Entscheidung ohne Ermessen. Das Gericht kann bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen die Gewährung des Vorschusses nicht versagen. Namentlich setzt § 3 JVEG als Anspruchsvoraussetzung ausdrücklich lediglich dreierlei voraus: (1) einen Antrag des Berechtigten, (2) voraussichtlich entstehende oder bereits entstandene Fahrtkosten oder sonstige Aufwendungen sowie (3) die Erheblichkeit dieser Kosten. Eine Bedürftigkeit der Zeugin ist im Wortlaut des § 3 JVEG nicht vorgesehen und stellt keine

gesetzliche Voraussetzung der Vorschussgewährung dar. Das Gericht und die Kostenbeamten in der Anweisungsstelle sind rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass es bei § 3 JVEG auch auf die Bedürftigkeit ankommt.

2. Die Fahrtkosten sind in evidenter Weise „erheblich“ im Sinne des § 3 JVEG

Die hier geltend gemachten Fahrtkosten in Höhe von 875,00 Euro sind in evidenter Weise erheblich im Sinne des § 3 JVEG. Zum Begriff der „Erheblichkeit“ ist auf die maßgebliche Kommentarliteratur zu verweisen:

„Berechtigte können einen Vorschuss für die Fahrtkosten (§ 5) erhalten, wenn Fahrtkosten entstanden sind oder voraussichtlich entstehen werden. Voraussetzung ist allerdings, dass diese Kosten erheblich sind. Erheblich ist ein Betrag schon dann, wenn er bei durchschnittlichen Vermögensverhältnissen nicht mehr unerheblich, nicht mehr geringfügig ist. (...) Es kommen (...) Kriterien in Betracht wie bspw. die Entfernung der Reise zwischen Aufenthalts- und Terminsort und die Dauer der Abwesenheit von Zuhause. Auf keinen Fall darf der Antragsteller gezwungen werden, Fremdmittel zur Finanzierung der Reise in Anspruch zu nehmen.“ (BeckOK KostR/Bleutge, 51. Ed. 1.12.2025, JVEG § 3 Rn. 1)

„Erheblich müssen sowohl die Fahrtkosten als auch die sonstigen Aufwendungen sein. Das Merkmal enthält zunächst eine objektive Komponente, sodass Kosten ab 250 Euro regelmäßig erheblich sind.“ (Dörndorfer/Schmidt/Zimmermann/Schmidt, 6. Aufl. 2025, JVEG § 3 Rn. 2)

„Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass auch bei guten wirtschaftlichen Verhältnissen ein Fahrtkostenvorschuss zu gewähren ist, wenn hohe Fahrtkosten entstehen, da „erheblich“ nicht nur die subjektiven Verhältnisse meint, sondern auch die tatsächliche Höhe der Kosten, wobei hier von erheblichen Fahrtkosten auszugehen ist, wenn diese einen Betrag von 200 bis 250 EUR übersteigen.“ (Schneider JVEG/Schneider, 5. Aufl. 2025, JVEG § 3, Rn. 26)

„Soweit eine Übernachtung notwendig wird, ist ein Vorschuss auch auf die unbedingt notwendigen Übernachtungskosten“ zu gewähren. (Schneider JVEG/Schneider, 5. Aufl. 2025, JVEG § 3, Rn. 31)

Die hier konkret entstehenden Fahrtkosten von 875,00 Euro übersteigen die von der Kommentarliteratur einhellig angesetzte Erheblichkeitsschwelle von 200 bis 250 Euro mehr als dreifach. Hinzu kommen notwendige Übernachtungskosten, die das Gericht selbst dem Grunde nach als erstattungsfähig anerkannt hat (bis zu 80,00 Euro pro Nacht für zwei Nächte, also bis zu 160,00 Euro). Allein die Fahrtkosten und die anerkannten Übernachtungskosten zusammen belaufen sich auf mindestens 1.035,00 Euro – ein Betrag, der auch bei überdurchschnittlichen Einkommensverhältnissen objektiv erheblich ist. Die Erheblichkeitsschwelle ist damit bezüglich beider Kostenarten – Fahrtkosten und Übernachtungskosten – eindeutig überschritten.

3. Bedürftigkeit ist keine Tatbestandsvoraussetzung des § 3 JVEG – die ablehnende Entscheidung war rechtsfehlerhaft

Das Gericht hat den Vorschussantrag der Zeugin mit der Begründung abgelehnt, eine Bedürftigkeit sei nicht dargelegt, da die Zeugin ein Tageseinkommen von 176,00 Euro netto erziele. Diese Begründung ist mit dem Wortlaut und dem systematischen Regelungsgehalt des § 3 JVEG nicht vereinbar. § 3 JVEG stellt – anders als etwa § 114 ZPO beim Prozesskostenhilfverfahren – gerade keine

Bedürftigkeit des Antragstellers als Anspruchsvoraussetzung auf. Das Gesetz fordert lediglich erhebliche (voraussichtliche) Fahrt- oder sonstige Kosten. Auch BeckOK KostR/Bleutge, 51. Ed. 1.12.2025, JVEG § 3 Rn. 1, stellt klar, dass eine Beurteilung der Erheblichkeit nach den objektiven Verhältnissen vorzunehmen ist. Ebenso betont Schneider JVEG/Schneider, 5. Aufl. 2025, JVEG § 3, Rn. 26, dass der Vorschuss „auch bei guten wirtschaftlichen Verhältnissen“ zu gewähren ist, wenn die tatsächliche Höhe der Kosten 200 bis 250 Euro übersteigt. Soweit das Nettotageeinkommen der Zeugin überhaupt für die Erheblichkeitsbeurteilung relevant ist, kann die alleinige Betrachtung des Bruttoeinkommens ohne Rücksicht auf laufende Ausgaben und feste Verbindlichkeiten – wie die Zeugin zu Recht hervorhebt – nicht maßgebend sein. Die Zeugin hat glaubhaft dargelegt, dass sie die erheblichen Reisekosten nicht vorfinanzieren kann, was angesichts der erheblichen Kosten auch der Vorschusspflicht nach § 3 JVEG entspricht.

4. Ermessensreduzierung auf Null: Anreise aus dem Ausland über mehr als 1.000 km

Selbst wenn man entgegen dem eindeutigen Wortlaut des § 3 JVEG einen gewissen Beurteilungsspielraum für das Gericht bei der Erheblichkeitsbeurteilung annähme, wäre dieser im vorliegenden Fall auf Null reduziert. Denn die für die Erheblichkeit heranzuziehenden Kriterien – namentlich die enorme Entfernung des Aufenthaltsorts vom Terminsort (über 1.000 km einfache Strecke mit dem PKW aus Spanien), die Notwendigkeit mehrtägiger Abwesenheit, die erhebliche finanzielle Vorleistung, die erforderliche Reiseplanung über Ländergrenzen sowie die familiäre Situation der Zeugin mit Ehemann und zwei kleinen Kindern, die zusätzliche organisatorische Maßnahmen erfordert – sprechen sämtlich und eindeutig für die Erheblichkeit und damit für die Pflicht zur Vorschussgewährung. Alle relevanten Kriterien, die BeckOK KostR/Bleutge, aaO, namentlich „die Entfernung der Reise zwischen Aufenthalts- und Terminsort und die Dauer der Abwesenheit von Zuhause“ nennt, sind hier in maximaler Ausprägung erfüllt.

5. Familiäre Situation der Zeugin ist bei der Erheblichkeitsbeurteilung zu berücksichtigen

Die Zeugin hat nachvollziehbar und detailliert dargelegt, dass ihr vollzeitberufstätiger Ehemann kurzfristig seine Arbeitszeiten ändern müsste, um die Betreuung der gemeinsamen kleinen Kinder sicherzustellen. Diese familiäre Situation verstärkt die Erheblichkeit der mit dem Termin verbundenen Belastung für die Zeugin und ihre Familie erheblich. Die Zeugin erfüllt ihre Zeugenpflichten gesetzestreu und hat ausdrücklich ihre Bereitschaft zur persönlichen Erscheinung und zur Aussage bekundet. Es ist der Zeugin jedoch nicht zumutbar, zusätzlich zur erheblichen zeitlichen und organisatorischen Belastung auch eine substanzielle finanzielle Vorlage zu erbringen, deren Rückerstattung sie erst nach dem Termin erwarten kann.

III. Interesse des Klägers: Wahrheitsfindung, Gewährleistung des rechtlichen Gehörs und effektiver Justizgewährleistungsanspruch

Als Partei des Rechtsstreits hat der Kläger ein legitimes Interesse an der Vorschussgewährung. Die Zeugin Berger ist eine zentrale Zeugin im Rechtsstreit. Sie hat die streitgegenständlichen Bitcoins an den Beklagten übertragen und kann dies aus eigener Wahrnehmung bestätigen. Ihre Aussage vor Gericht ist für die Wahrheitsfindung und die abschließende Beurteilung des Sachverhalts von wesentlicher Bedeutung. Die Zeugin hat in ihrem Schreiben vom 17. Januar 2026 ausdrücklich bestätigt, dass sie den Transfer von Bitcoins an den Beklagten Vogt vorgenommen und dazu mehrfach und auch polizeilich ausgesagt hat und dazu weitere Beweismittel vorliegen; außerdem hat sie den behaupteten Treuhandvertrag zwischen Berger und Alvarez als ihr gänzlich unbekannt bezeichnet, was für den Kläger überaus relevant ist, da der Beklagte seine Verteidigung im Wesentlichen auf den

widerlegten, da fingierten Treuhandvertrag stützt.

Die Verweigerung des Vorschusses gefährdet die Teilnahme der aussagebereiten Zeugin am Termin und damit die Durchsetzung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz des Klägers aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG (**Justizgewährleistungsanspruch**). Das Recht auf effektiven Rechtsschutz und auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) des Klägers wäre verletzt, wenn eine aussagebereite, entscheidungserhebliche Zeugin allein infolge rechtswidriger Verweigerung des gesetzlich vorgesehenen Vorschusses nicht erscheinen kann. Das Gericht ist nach § 3 JVEG gerade deshalb verpflichtet, den Vorschuss zu gewähren, damit Zeugen ihrer Ladung tatsächlich Folge leisten können, ohne mit erheblichen Kosten in Vorleistung treten zu müssen. Die Vorschussregelung des § 3 JVEG dient mittelbar auch dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme (§ 355 ZPO) und dem Anspruch der Parteien auf vollständige Sachverhaltsaufklärung. Es wäre mithin ein erheblicher Verfahrensfehler des Gerichtes, der das Recht des Klägers auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzen würde, wenn das Gericht den Vorschuss für die Fahrtkosten und die Übernachtung nicht gewährt; was der Kläger ggf. auch im Rahmen einer Anhörungsrüge sofort geltend machen würde.

IV. Ergebnis und Zusammenfassung

Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 JVEG für eine Vorschussgewährung sind im vorliegenden Fall sämtlich erfüllt. Die Zeugin hat einen Antrag gestellt. Ihr entstehen nach gerichtlicher Bestätigung dem Grunde nach erstattungsfähige Fahrtkosten von 875,00 Euro sowie Übernachtungskosten. Diese Kosten sind mit 875,00 Euro (Fahrtkosten) zzgl. bis zu 160,00 Euro (Übernachtungskosten) in einer Gesamthöhe von mindestens 1.035,00 Euro objektiv erheblich i.S.d. § 3 JVEG und übersteigen die in Rechtsprechung und Literatur anerkannte Erheblichkeitsschwelle von 250,00 Euro mehr als dreifach. Die Bedürftigkeit der Zeugin ist insoweit keine Tatbestandsvoraussetzung des § 3 JVEG. Das Ermessen, wenn überhaupt vorhanden, des Gerichtes, ist auf null reduziert wegen der großen Entfernung, hohen Kosten und der Auslandsberührung. Die ablehnende Entscheidung des Gerichtes der Gebührenanweisungsstelle, die allein auf die Bedürftigkeit abgestellt hat, war demnach rechtsfehlerhaft und verletzt die Zeugin Berger und auch den Kläger in ihren Rechten.

Wir bitten daher das Gericht, dem Vorschussantrag der Zeugin Berger zumindest hinsichtlich der Fahrtkosten (875,00 Euro) und der Übernachtungskosten (bis zu 160,00 Euro gemäß der gerichtlicherseits bestätigten Obergrenze von 80,00 Euro pro Nacht) stattzugeben, hilfsweise die Sache der Gebührenanweisungsstelle/den Kostenbeamten zur erneuten Entscheidung unter Berücksichtigung der vorstehenden rechtlichen Ausführungen vorzulegen. Die Zeugin hat in beiden Schreiben ausdrücklich erklärt und glaubhaft gemacht, ohne vorherige Kostendeckung nicht erscheinen zu können.

Im Hinblick auf den nunmehr auf den 24. März 2026 verlegten Termin sollte der Zeugin der Vorschuss rechtzeitig – also sofort! - gewährt werden, damit sie ihre Anreise planen und den Termin wahrnehmen kann. Eine Vorschussgewährung ist damit zugleich die notwendige Voraussetzung für die Durchführbarkeit der Beweisaufnahme mit der Zeugin Berger am neuen Terminstag. Es wird gebeten, die Zeugin von jeder Entscheidung und Termin-Festlegung/Zeugenladung vorab auch per E-Mail (**die E-Mail-Adresse der Zeugin liegt dem Gericht vor**) sofort zu unterrichten, nicht nur per eingeschriebenen Brief, im Sinne des Beschleunigungsgrundsatzes und um die Zeugenbefragung effektiv zu ermöglichen.

Wir bitten, alle Zustellungen per besonderem elektronischen Anwaltspostfach (beA) nur an den bevollmächtigten Rechtsanwalt Gottfried Weißgerber (80538 München) vorzunehmen, dessen

SAFE-ID lautet: DE.BRAK.b371cde8-1a03-4b97-b4f1-d28a8c3fce3b.e942

Rechtsanwalt
Gottfried Weißgerber
Weißgerber & Klingsporn Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Geschäftsführung: Siegfried Klingsporn . Dr. Hildegard Dornbusch . Dr. Ehrentraud Wackenroder, LL.M. Eur. . Friedhelm Rothenbach, LL.M. . Dr.
Willibald Greiffenberg . Kunigunde Eisenhart
Amtsgericht München . HRB 250258 . USt-IdNr. DE32 5596 802
Bankverbindung: Münchner Bank eG . IBAN DE91 7019 0000 0102 7085 15 . BIC GENODEF1M01